

시정·개선요구

【1】

제 목 ㉠본부 ㉡ 공급 계약단가 관련 업무처리 불합리

소 관 부 서 ㉠본부 ㉢부

조 치 부 서 ㉠본부 ㉢부

내 용

1-1 ㉠본부 ㉡ 공급계약 단가 조정 미시행 (시정)

1. 업무 개요

㉠본부는 ㉤발전소로서 ㉤의 연소 과정에서 ㉢(㉢, ㉢)가 필연적으로 발생하고 이 중 ㉣ 등으로 사용이 가능한 ㉢의 경우 xx개 업체와 공급계약을 체결하여 판매하고 있으며, 위 본부 ㉢부는 ㉢ 반출 및 관련 계약의 관리 업무를 담당하고 있다.

[표 1] ㉠본부 ㉡ 공급(판매)계약 체결 현황

호기	계약일자	계약상대자	계약단가(원/톤)	연간 계약량(톤)	연간 계약금액(원)	계약준공일
x~x호기	20xx. xx.	㉠㉠	x,xxx	xxx,xxx	xxx,xxx,xxx	20xx. xx.
	20xx. xx.	㉠㉡	x,xxx	xx,xxx	xxx,xxx,xxx	20xx. xx.
	20xx. xx.	㉠㉢	x,xxx	xx,xxx	xxx,xxx,xxx	20xx. xx.
	20xx. xx.	㉠㉣	x,xxx	xx,xxx	xxx,xxx,xxx	20xx. xx.
	20xx. xx.	㉠㉤	x,xxx	xx,xxx	xxx,xxx,xxx	20xx. xx.
	20xx. xx.	㉠㉥	x,xxx	xx,xxx	xxx,xxx,xxx	20xx. xx.

~ 계 속 ~

호기	계약일자	계약상대자	계약단가(원/톤)	연간 계약량(톤)	연간 계약금액(원)	계약준공일
x~x호기	20xx. xx.	새사	x,xxx	xxx,xxx	xxx,xxx,xxx	20xx. xx.
	20xx. xx.	개개	x,xxx	xx,xxx	xxx,xxx,xxx	20xx. xx.
	20xx. xx.	내내	x,xxx	xx,xxx	xxx,xxx,xxx	20xx. xx.
	20xx. xx.	매매	x,xxx	xx,xxx	xxx,xxx,xxx	20xx. xx.
	20xx. xx.	아아	x,xxx	xx,xxx	xxx,xxx,xxx	20xx. xx.
합 계				xxx,xxx	x,xxx,xxx,xxx	

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

㉠본부 ㉡ 공급 「계약특수조건」에 따르면 ㉢ 공급단가는 계약체결 연도의 단가를 기준으로 타 발전회사의 ㉣ 평균 판매단가 변동비를 적용하여 매년 계약 단가를 조정하고 조정된 계약단가는 매년 x월 x일을 기준으로 x년 단위로 적용하여야 한다.

☞ 참고자료: 【㉢ 공급계약 「특수계약조건」】

제4조(계약단가 및 계약단가의 조정)

③ 계약상대자가 ㉠본부에게 지불하는 공급가격은 최초계약년도('xx년) 계약금액을 기준으로 발전회사 ㉣ 평균 판매단가를 적용하여 판매금액을 조정하며 조정된 공급가격 적용은 매년 x월 x일을 기준으로 x년 단위로 적용한다.

연도별 공급가격 $C' = P'/P \times C$

P' : 조정대상전년도의 발전사 ㉣ 평균 판매가격

P : 최초계약년도('xx년) 발전사 ㉣ 평균 판매가격

C : 원계약 공급가격

따라서 20xx년 x월에 계약이 체결된 x~x호기 ㉢ 공급계약은 20xx년 x월 x일부터 20xx년 x월 x일까지 총 x회, 20xx년 말부터 20xx년 x월 사이에 계약이 체결된 x~x호기 ㉢ 공급계약은 20xx년과 20xx년의 x월 x일 x회 계약단가를 조정하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ㉠본부 ㉠부는 x~x호기 및 x~x호기 ㉡ 공급계약 xx건에 대하여 계약 체결 이후 한차례도 계약단가를 조정하지 않고 20xx년 x월까지 최초 계약단가를 기준으로 대금 정산을 시행하였다.

감사 과정에서 「계약특수조건」에 따른 x~x호기와 x~x호기 각각의 계약단가 상승률(P'/P)을 산정해 본 결과 20xx년도를 제외하고는 계약단가를 높여야 하는 x 이상의 상승률이 산출되었고 상승률에 따른 계약단가를 적용하여 20xx년 이후 ㉡ 판매대금을 재산정한 결과 추가로 정산받아야 할 대금이 총 xxx,xxx,xxx원으로 확인되었다.

[표 2] ㉠본부 ㉡ 공급계약 연도별 계약단가 조정지수

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
라바	-	xx,xxx	xx,xxx	xx,xxx	xx,xxx	-
라다	-	xx,xxx	xx,xxx	xx,xxx	xx,xxx	-
라가	xx,xxx	xx,xxx	xx,xxx	xx,xxx	xx,xxx	-
x~x호기 조정 지수					x.xx	x.xx
x~x호기 조정 지수			x.xx	x.xx	x.xx	x.xx

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

[표 3] ㉡ 공급 계약상대별 추가 정산(징수)액

[단위: 원, 부가세 포함]

호기	계약일자	계약상대자	계약준공일	대상 기간 판매금액	추가 정산금액
x~x호기	20xx. xx.	가가	20xx. xx.	xxx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx
	20xx. xx.	다다	20xx. xx.	xxx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx
	20xx. xx.	라라	20xx. xx.	xxx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx
	20xx. xx.	마마	20xx. xx.	xxx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx
	20xx. xx.	바바	20xx. xx.	xxx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx
	20xx. xx.	사사	20xx. xx.	xxx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx
x~x호기	20xx. xx.	가가	20xx. xx.	xxx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx
	20xx. xx.	다다	20xx. xx.	xxx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx
	20xx. xx.	마마	20xx. xx.	xxx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx
	20xx. xx.	바바	20xx. xx.	xxx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx
	20xx. xx.	아아	20xx. xx.	xxx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx
합 계				x,xxx,xxx,xxx	xxx,xxx,xxx

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

그 결과 ㉠ 공급계약 업체별로 ㉡본부에서 추가 정산(징수)받을 수 있는 대금이 총 XXX,XXX,XXX(부가세 포함)이나, 이를 정산받지 않아 회사의 손실이 발생할 우려가 있다.

관계부서 의견 ㉡본부 ㉢부는 ㉠ 공급계약 관리 및 단가 조정 업무를 미흡하게 처리한 점이 있었음을 인정하였으며, 정산 대상 금액을 계약 만료 전 징수하겠다는 의견을 제시하였다.

이에 관계부서 의견, ㉠ 공급계약 종료일(20XX. XX. XX.)의 임박, 추가 대금 징수를 위한 행정처리 소요일수 부족 등 실무 여건을 고려하여 처분요구 기한 내에 시정을 완료할 수 있도록 사전 조치¹⁾ 요구하였다.

조치할 사항

㉡본부장은

X~X호기 ㉠ 공급 계약상대자별로 계약단가를 조정하여 이에 따른 추가 대금 총 XXX,XXX,XXX(부가세 포함)을 징수하시고 향후 유사사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 처리하시기 바랍니다. [시정]

1) 감사(감사운영)-XXX (20XX. X. XX.) “환경화학 설비운영 및 업무처리실태 특정감사 사전조치 요구 알림”